

1501598-12.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2017699/2020 - DEIC-6ª

DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 9590853 - DEIC-6ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501598-12.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501598-12.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2017699/2020 - DEIC-6ª

DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 9590853 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 8/20/215 - DEIC-

6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 2017699 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 8/20/215 -

DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 2017699 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 8/20/215 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO PAZ EVANGELISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

BRENO PAZ EVANGELISTA, qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e 16, "caput", da Lei 10.826/03, combinado com o artigo 69, "caput", do Código Penal, porque no dia 20 de janeiro de

2020, às 12h30, na Rua Alexandre 114, Sacomã, nesta Capital, o réu foi surpreendido mantendo em depósito, para fins de tráfico, 12,600 (doze litros e seiscentos mililitros) de Cloreto de metileno, vulgarmente conhecido como "lança perfume", armazenados em 210 (duzentos e dez) frascos; 27.173,9g (vinte e sete quilogramas, cento e setenta e três gramas e nove decigramas) de Tetra-hidrocanabinol, popularmente conhecido como "maconha", fracionados em 73 (setenta e três) tijolos; 5.783,4g (cinco quilogramas, setecentos e oitenta e três gramas e quatro decigramas) da mesma substância, em 4 (quatro) sacos contendo trouxinhas de papel; e 351,2g (trezentos e cinquenta e um gramas e dois decigramas) da mesma substância, em 8 (oito) sacos contendo "Skunk"; drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls 8/10 e de constatação prévia de fls. 13/17, bem como laudos químico toxicológico e periciais de fls.144/158.

Recebida a denúncia em 28 de fevereiro de 2020 (fls. 102/103) o réu foi citado, constituindo-se de um Advogado e apresentando resposta à acusação. (fls. 117/120)

Em instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu exerceu o direito ao silêncio.

Em alegações finais, as partes requereram a absolvição do réu.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais juntados aos autos.

Contudo, quanto à autoria, porém, não se extrai do conjunto probatório a possibilidade de se atribuir ao réu BRENO os fatos descritos pela denúncia.

O policial civil Cleber Rodrigues Gimenez, em juízo, disse que se lembra de ter recebido informação de que havia uma cozinha no local dos fatos, onde se guardavam entorpecentes. Fizeram breve campanha e visualizaram 3 indivíduos. No momento da abordagem, eles saíram correndo. Havia uma saída pelo fundo da casa. Eles pularam e ingressaram num rio. Acharam entorpecente, arma, balança. O local era usado para fracionar as drogas. Posteriormente, localizaram Breno e fizeram busca pessoal. Este disse que estava guardando um material em casa. Levou os policiais até sua residência. Dentro do armário havia 7 kg de um pó branco. A denúncia anônima dizia apenas do local sem identificar pessoas.

No mesmo sentido, Denis Correa Luan asseverou, em juízo, ter recebido informações que numa casa, em cima de um bar, estaria ocorrendo armazenamento de drogas para organização criminosa. Viu 3 rapazes no interior do local e eles fugiram. Acharam maconha, skunk e lança-perfume, lança e anotações. Duas casas para frente Breno ficou observando. Breno disse que estava guardando uma substância branca (10 pacotes fechados). Não tem como dizer que Breno seria um dos 3 indivíduos que haviam fugido ou que tivesse relação com eles ou com o lança perfume, maconha, skunk e arma apreendidos.

Com efeito, o contexto probatório está frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe, não havendo provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, de que o réu tivesse concorrido para as infrações penais descritas pela denúncia

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que

não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' (RT 834/686).

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, absolver BRENO PAZ EVANGELISTA, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Autorizo a incineração da substância entorpecente e a destruição da arma apreendida, expedindo-se o necessário.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA